

	Título: Operaciones encubiertas		Estándar CALEA: 43.1.5
	Fecha de Expedición: 02 de abril 2025	Revisión: 0	Página: 1 de 1
	Fecha de Revisión:		
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSENADA			

NO APLICA

La Directiva CALEA 43.1.5, que establece los procedimientos escritos para regular la conducción de operaciones encubiertas, incluyendo la utilización de vigilancia encubierta, señuelos y otras formas de participación encubierta en tareas policiales, no es aplicable a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, ya que este tipo de actuaciones excede el marco legal de atribuciones conferidas a las instituciones de seguridad pública de carácter municipal.

De conformidad con el numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la investigación de los delitos compete exclusivamente al Ministerio Público, el cual puede contar con el auxilio de las instituciones policiales que actúen bajo su conducción y mando. En este contexto, la DSPM tiene funciones de prevención del delito, vigilancia, patrullaje, atención a emergencias y primer respondiente, pero no está legalmente facultada para implementar o participar en operaciones encubiertas, ni tampoco para el uso de señuelos o estrategias de infiltración.

Por su parte, las operaciones encubiertas y de vigilancia especial son herramientas reservadas a las autoridades de investigación del orden federal o estatal, como lo establecen diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales y leyes especiales, particularmente en delitos que requieren técnicas especiales de investigación, como delincuencia organizada, trata de personas, narcotráfico, etc., las cuales deben estar debidamente autorizadas y judicializadas conforme a los principios del debido proceso y control judicial. El artículo 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales reitera que las funciones de las policías preventivas como la DSPM son auxiliares, limitadas a la ejecución de órdenes y recolección de información bajo la conducción del Ministerio Público, sin que puedan llevar a cabo investigaciones autónomas o encubiertas.

En consecuencia, al no contar con atribuciones para operar este tipo de procedimientos, ni con personal especializado, protocolos judiciales ni control institucional para su realización, la Directiva CALEA 43.1.5 no es aplicable a la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, ya que dichas prácticas corresponden exclusivamente a autoridades ministeriales y de investigación del orden estatal o federal.